

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Motim de Presos (art. 354 do CP)

MOTIM DE PRESOS

Vamos lá.

Veja como o crime de “MOTIM DE PRESOS” está tipificado no Código Penal:

Motim de presos

Art. 354 - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

A doutrina classifica referido crime como **PRÓPRIO** (próprio de presos) e **COLETIVO** ou de **CONCURSO DE PESSOAS NECESSÁRIO** (visto que só poderá ser praticado por um grupo, não há número mínimo definido, Damásio de Jesus fala em 3).

A conduta punida é **AMOTINAREM-SE** (revoltar-se, agitar-se).

No entanto, só será caracterizado o crime se tal MOTIM **PERTURBAR A ORDEM OU DISCIPLINA DA PRISÃO**.

Por fim, haverá CONCURSO DE CRIMES, punindo-se também à violência.

Resumo

MOTIM DE PRESOS

Art. 354 - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

A doutrina classifica referido crime como **PRÓPRIO** (próprio de presos) e **COLETIVO** ou de **CONCURSO DE PESSOAS NECESSÁRIO**.

Só será caracterizado o crime se tal MOTIM **PERTURBAR A ORDEM OU DISCIPLINA DA PRISÃO**.

CONCURSO DE CRIMES: pune-se também à violência.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960